

Beteiligte im Beschwerdeverfahren Verg 6/26

Vergleich im Beschwerdeverfahren MID-STRAT-2026-07

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

Vergleich im Beschwerdeverfahren MID-STRAT-2026-07

Die Beteiligten schließen zur Beendigung des Beschwerdeverfahrens folgenden Vergleich:

1. Rückversetzung und Unterlagen

Der Antragsgegner setzt den Teilnahmewettbewerb in den Stand vor Ablauf der Teilnahmefrist zurück. Das Kriterium der Entfernung oder des Unternehmenssitzes entfällt. Eine bereits bestehende Niederlassung im Umkreis des Ministeriums wird weder verlangt noch positiv bewertet.

2. Funktionale Reaktionsanforderung

Der Antragsgegner darf die in seiner Erwiderung beschriebenen Reaktionsstufen R1 bis R4 als funktionale Anforderungen verwenden. Bewertet werden nur verbindliche, mit Personal-, Bereitschafts- und Vertretungsplan hinterlegte Leistungszusagen. Der gegenwärtige Wohn-, Arbeits- oder Unternehmenssitz darf nicht als Ersatzindikator herangezogen werden.

3. Transparenz und Gleichbehandlung

- 1. Die geänderte Auswahl- und Wertungsmatrix wird vollständig mit Bewertungsmaßstab veröffentlicht.
- 2. Alle registrierten Unternehmen erhalten dieselbe Fassung gleichzeitig.
- 3. Die neue Teilnahmefrist beträgt mindestens 20 Kalendertage ab Bereitstellung sämtlicher geänderter Unterlagen.
- 4. Bereits eingereichte Teilnahmeanträge können ersetzt oder bestätigt werden.
- 5. Die Vergabeakte dokumentiert Versionsstand, Versandzeitpunkt, Fragen, Antworten und Einzelbewertungen.

4. Nachweisprüfung

Nachweis	Prüfgegenstand	Keine zulässige Schlussfolgerung
Dienst- und Rufbereitschaftsplan	personelle Verfügbarkeit	bloße Nähe des Unternehmenssitzes
Einsatz- und Routingkonzept	realistische Eintreffzeit	pauschaler Regionalbonus
Vertretungsplan	Ausfallreserven	Doppelwertung der Beschäftigtenzahl
Referenz	tatsächliche Krisenorganisation	automatische Übertragung ohne Vergleichbarkeit

5. Kosten und Erledigung

Die Gerichtskosten werden gegeneinander aufgehoben. Außergerichtliche Kosten trägt jeder Beteiligte selbst. Mit Wirksamwerden dieses Vergleichs ist das Beschwerdeverfahren beendet. Die Kostenentscheidung der Vergabekammer bleibt im Übrigen bestehen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.